

1500495-93.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos milicianos, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos guardas civis.

Os guardas municipais, afirmaram que flagraram o réu em típicos atos de tráfico de drogas e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500495-93.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500495-93.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000835

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO LUIS VIDAL ALIPIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FERNANDO LUIS VIDAL ALIPIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de abril de 2022, por volta das 16h10min, na Avenida dos Migrantes, esquina com a Rua Rosa Monteiro Lino, Bairro Parque Meia Lua, nesta cidade e comarca de Jacareí, trazia consigo, para entrega a terceiros com fim de consumo, 12 (doze) pinos plásticos contendo cocaína (peso líquido de 5,53g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de pp. 13/14 e laudo de constatação de pp. 33/36.

Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o denunciado passando para Willian algo que parecia pinos plásticos contendo cocaína.

Desconfiados, os milicianos decidiram abordar o denunciado e a testemunha. Com o denunciado encontraram doze pinos plásticos contendo cocaína e a quantia total de

R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Já com Willian os milicianos apreenderam três pinos plásticos contendo cocaína, os quais ele admitiu ter acabado de comprar do denunciado Fernando.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 56/58).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas (fls. 68/69).

Realizada a notificação (fl. 112), foi apresentada resposta preliminar (fls. 115/117).

Recebida a denúncia (fls. 119/123), foi procedida à citação.

Foi concedida ordem de Habeas Corpus pela Excelentíssima Ministra Laurita Vaz do STJ para substituir a prisão preventiva do Paciente, se por aí não estiver preso, pelas medidas cautelares descritas nos incisos I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Foi expedido e cumprido o respectivo alvará de soltura.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13/14), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 34/36), pelo exame químico toxicológico (fl. 153/154), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

O réu FERNANDO LUIS VIDAL ALÍPIO, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que é usuário de drogas e estava no local adquiriu drogas. Disse que trabalha como pintor e auferir renda mensal de aproximadamente R\$2.500,00. Disse que consumia drogas todos dias uma média 10 pinos de cocaína. Disse que cada pino de cocaína custa em média R\$10,00.

A testemunha PAULO ROBERTO JACINTO DE MEDEIROS, guarda civil municipal, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em típico ato de traficância. Disse que logo que avistou a viatura o réu tentou se evadir mas, foi abordado. Disse que também abordaram o usuário que admitiu ter comprado a droga do réu. Disse que com o acusado portava drogas e admitiu que estava traficando. A testemunha GILSON CRISTIANO RAUBER, guarda civil municipal, que também participou da diligência corroborou o depoimento da testemunha.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou os fatos. Disse que apenas adquiriu drogas para seu consumo pessoal.

Em que pese a negativa, tal versão não encontrou amparo no conjunto probatório. Devem ser considerados os depoimentos dos guardas municipais, os quais acabam por espantar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico. Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos milicianos, na

Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.
Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos guardas civis.

Os guardas municipais, afirmaram que flagraram o réu em típicos atos de tráfico de drogas e a mercancia ilícita restou demonstrada em razão da quantidade da droga apreendida – 5,53g de cocaína e 1,3g de cocaína – e em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como, as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, “é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”, segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque foi avistado o réu passando a outra pessoa algo semelhante a pinos de cocaína.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é duplamente reincidente (fls. 48, referente aos autos 0003138-89.2011). Em razão da agravante, aumento a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR FERNANDO LUIS VIDAL ALIPIO à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 11.343/06, faculto ao réu o apelo em liberdade, porquanto não vislumbro presentes, no momento, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA